主題精選：一般犧牲 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 特別犧牲之意涵
發布日期: 2022-08-25
內文
國家機關依法行使公權力致人民之財產權遭受損失，若未逾其社會責任所應忍受之範圍，形成
個人之一般犧牲者，國家無須給予補償。反之，如逾其社會責任所應忍受之範圍，形成個人之
特別犧牲者，國家應予合理補償（司法院釋字第440號）。
所謂特別犧牲，指逾其社會責任所應忍受之範圍。然究至何種程度始逾人民財產權所應忍受之
範圍，應就行為之目的與限制手段及造成之結果予以衡量（司法院釋字第564號解釋理由
書）。
茲就一般犧牲與特別犧牲比較如下：
• (一) 一般犧牲：如手段（指限制手段）對於目的（指公共利益）而言尚屬適當，且限制對土
地之利用至為輕微，則屬人民享受財產權同時所應負擔之社會義務，國家以法律所為之合理限
制即與憲法保障人民財產權之本旨不相牴觸（司法院釋字第564號解釋理由書），國家無須給
予補償。
• (二) 特別犧牲：如手段（指限制手段）與目的（指公共利益）無適當關聯或限制對土地之利
用非屬至為輕微，逾其人民享受財產權所應負擔之社會義務，國家應給予補償。
• (三) 兩者比較：
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下